

## TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 24 rabia I 1425 – 14 mai 2004

147<sup>ème</sup> année

N° 39

# Sommaire

## Décrets et Arrêtés

### Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

- Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 6 mai 2004, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'auditeurs de justice..... 1275
- Démission d'huissiers de justice..... 1275
- Démission de notaires..... 1275

### Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

- Nomination d'un chef d'arrondissement..... 1275

### Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

- Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 6 mai 2004, portant création des commissions administratives paritaires au ministère du tourisme et de l'artisanat..... 1275

### Ministère du Commerce

- Arrêté du ministre du commerce du 6 mai 2004, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des articles de librairie et de bureautique..... 1276

### Ministère de l'Education et de la Formation

- Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 10 mai 2004, relatif au régime de l'examen du baccalauréat sport..... 1279
- Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 10 mai 2004, fixant la consistance des épreuves à l'examen du baccalauréat sport..... 1282

**Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique  
et de la Technologie**

Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de  
recherche ..... **1283**

**Avis et Communications**

**Banque Centrale de Tunisie**

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie..... **1284**

## décrets et arrêtés

### MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

#### Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 6 mai 2004, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'auditeurs de justice.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 91-9 du 25 février 1991,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, portant organisation de l'institut supérieur de la magistrature et la fixation de régime des études et des examens et le règlement intérieur et notamment son article 3,

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 27 mai 1991, portant fixation du programme et des conditions du concours d'entrée à l'institut supérieur de la magistrature.

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves pour le recrutement de 50 auditeurs de justice auprès de l'institut supérieur de la magistrature aura lieu à Tunis, le mercredi 1<sup>er</sup> septembre 2004 et jours suivants.

Art. 2. - La liste des inscriptions sera close le samedi 31 juillet 2004.

Tunis, le 6 mai 2004.

*Le ministre de la justice  
et des droits de l'Homme*  
**Béchir Tekari**

*Vu*

*Le Premier ministre*  
**Mohamed Ghannouchi**

#### DEMISSIONS

#### Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 10 mai 2004.

La démission de Monsieur Hassan Khemakhem, huissier de justice à Sfax, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour raisons de santé.

#### Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 10 mai 2004.

La démission de Monsieur Anouar Ben Mahfoudh, huissier de justice à Sfax, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour raisons personnelles.

#### Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 10 mai 2004.

La démission de Monsieur Ali Ben Sadok Derbal, notaire à Sfax circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour raisons de santé.

#### Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 10 mai 2004.

La démission de Monsieur Mohamed Akremi Rachidi, notaire à la Marsa, circonscription du tribunal de première instance de Tunis, est acceptée pour raisons de santé.

### MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

#### NOMINATION

#### Par décret n° 2004-1063 du 10 mai 2004.

Monsieur Mohamed Taoufik El Gharbi, ingénieur des travaux enseignant, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Monastir.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

### MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

#### Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 6 mai 2004, portant création des commissions administratives paritaires au ministère du tourisme et de l'artisanat.

Le ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 90-1803 du 5 novembre 1990, fixant le statut particulier au corps du personnel de secrétariat des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires des documents et d'archives, tel que modifié par le décret n°99-1036 du 17 mai 1999.

Arrête :

Article premier. - Sont créées au ministère du tourisme et de l'artisanat, des commissions administratives paritaires pour les fonctionnaires et les ouvriers, composées comme suit :

A) La première commission : administrateur, gestionnaire adjoint des documents et d'archives, attaché d'administration, secrétaire dactylographe ou grade équivalent.

B - La deuxième commission : comprend les différentes catégories du corps des ouvriers :

- la première unité : les ouvriers appartenant aux catégories (I, II et III),

- la deuxième unité : les ouvriers appartenant aux catégories (IV, V, VI et VII),

- la troisième unité : les ouvriers appartenant aux catégories (VIII, IX et X).

Art. 2. - La composition des commissions administratives paritaires citées à l'article premier du présent arrêté est soumise aux dispositions du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mai 2004.

*Le ministre du tourisme et de l'artisanat*

**Abderrahim Zouari**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

## **MINISTERE DU COMMERCE**

**Arrêté du ministre du commerce du 6 mai 2004, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des articles de librairie et de bureautique.**

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 91-44 du 1<sup>er</sup> juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu la loi n° 98-39 du 2 juin 1998, relative aux ventes avec facilités de paiement,

Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exonérés du système de la liberté des prix et modalités d'encadrement,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 99-2552 du 8 novembre 1999, fixant la liste des activités commerciales soumises à un cahier des charges,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 juillet 1994, fixant la liste des secteurs d'activités commerciales comportant obligatoirement deux stades de distribution,

Vu l'arrêté du ministre du commerce du 31 juillet 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du commerce et aux conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu l'avis du conseil national du commerce.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des articles de librairie et de bureautique, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2005.

Tunis, le 6 mai 2004.

*Le ministre du commerce*

**Mondher Zenaïdi**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

## **ANNEXE**

**Cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des articles de librairie et de bureautique**

### **Chapitre I : Dispositions Générales**

#### **Article premier :**

Le présent cahier des charges a pour objet l'organisation du commerce de distribution des articles de librairie et de bureautique.

**Article 2 :**

Le présent cahier des charges définit :

- les intervenants dans le secteur,
- Les articles de librairie et de bureautique,
- Les règles régissant les rapports entre les parties intervenant dans le secteur,
- Les obligations des parties intervenant dans le secteur.

**Article 3 :**

Les dispositions du présent cahier des charges s'appliquent à toute personne physique ou morale exerçant l'activité de commerce de distribution des articles de librairie et de bureautique en gros ou en détail, telle que définie par la loi du commerce de distribution.

**Article 4 :**

Sont considérés articles de librairie et de bureautique, les livres scolaires, universitaires, techniques et culturels, les encyclopédies de tous genres, les publications et les supports pédagogiques ainsi que toute fourniture scolaire et bureautique.

**Chapitre II : Règles régissant les rapports  
entre les parties intervenantes****Article 5 :**

Le commerçant en articles de librairie et de bureautique en gros procède à l'achat des articles sus-indiqués, soit auprès des producteurs locaux ou à l'importation, et ce, dans le but de les revendre en l'état et en gros.

**Article 6 :**

Le commerçant en articles de librairie et de bureautique au détail (libraire) procède à l'achat des articles susvisés auprès des producteurs ou des grossistes ou à l'importation, et ce, dans le but de les revendre en l'état directement au consommateur.

**Chapitre III : Obligations des parties  
intervenantes****Article 7 :**

Nonobstant les conditions exigées par la législation en vigueur, le commerçant en articles de librairie et de bureautique doit :

- avoir un niveau d'instruction minimum correspondant ou équivalent à la 4<sup>ème</sup> année secondaire, et à défaut, engager une personne remplissant cette condition,

- disposer d'un local aménagé conformément à la législation en vigueur quant au matériel nécessaire à la sécurité et de lutte contre les incendies.

**Article 8 :**

Les magasins à rayons multiples, qui envisage la vente des articles de librairie et de bureautique, doivent réserver des stands pour ces articles.

**Article 9 :**

Le commerçant en articles de librairie et de bureautique doit vendre des articles conformes aux normes nationales et, le cas échéant, internationales, et doivent comporter obligatoirement et lisiblement l'enseigne du producteur, ainsi que toutes les indications relatives à la production.

**Chapitre IV : Dispositions diverses****Article 10 :**

Le commerçant en articles de librairie et de bureautique doit déposer auprès de la direction régionale du commerce :

- une déclaration d'activité conformément au modèle annexé au présent cahier des charges.

- une copie du cahier des charges visée par l'administration et comportant la signature légalisée de l'intéressé à la dernière page avec l'expression "Lu et approuvé".

**Article 11 :**

Le commerçant en articles de librairie et de bureautique doit notifier à l'administration tout changement intervenu sur sa déclaration dans un délai de 15 jours à partir de ce changement.

**Article 12 :**

Nonobstant les dispositions prévues par la législation en vigueur, tout contrevenant aux dispositions du présent cahier des charges est sanctionné conformément au décret n° 99-2552 du 8 novembre 1999 fixant la liste des activités commerciales soumises à un cahier des charges.

**Déclaration d'activité pour l'exercice du commerce**  
**De distribution des articles de librairie et de bureautique**  
**(cahier des charges approuvé par arrêté du ministre du commerce du .....)**

**commerçant détaillant** ☐

**commerçant grossiste** ☐

- Nom et prénom ou dénomination légale.....
- Forme juridique pour les personnes morales.....
- C.I.N. n° ..... délivrée le ..... à .....
- Adresse du siège social pour les personnes morales ou adresse professionnelle pour les personnes physiques : .....
- .....
- Adresses des points de ventes .....
- .....
- .....
- .....
- Adresses des magasins destiné au stockage .....
- .....
- .....
- .....

Je soussigné, ..... atteste et déclare l'authenticité des informations déclarées ci dessus, d'avoir pris connaissance du contenu du cahier des charges sus-indiqué et m'engage à respecter ses dispositions.

..... le .....

**Signature**

**Réservé à l'administration**

- Cette déclaration a été déposée en deux exemplaires par Mr .....
- .....
- Titulaire de la C.I.N. n° .....
- et enregistrée sous le n° ..... en date du .....

Tunis, le .....

Signature du chef d'administration et son cachet

**Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 10 mai 2004, relatif au régime de l'examen du baccalauréat sport.**

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire et notamment son article 62,

Vu le décret n° 2004-1032 du 26 avril 2004, portant création d'une filière sport dans l'enseignement secondaire et d'un diplôme de baccalauréat sport.

Arrête :

Article premier. - Le diplôme du baccalauréat sport est un diplôme attribué aux candidats déclarés admis à un examen national qui sanctionne l'enseignement secondaire et qui est organisé selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles ci-après.

Art. 2. - L'examen du baccalauréat sport se déroule au terme de chaque année scolaire, sous l'égide du ministre de l'éducation et de la formation en deux sessions : une session principale et une session de contrôle.

Les dates des deux sessions et les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions des candidats sont fixées, chaque année scolaire, par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 3. - Sont autorisés à subir l'examen du baccalauréat sport, les élèves ayant suivi l'enseignement secondaire section sport jusqu'à la classe terminale entièrement accomplie. Toutefois, dans certains cas et à titre exceptionnel, le ministre de l'éducation et de la formation peut autoriser ceux qui ne remplissent pas cette condition à subir l'examen du baccalauréat sport s'il est prouvé que le candidat a une bonne connaissance des programmes.

Les candidats à l'examen du baccalauréat sport doivent présenter, dans les délais impartis, leur demande de candidature sur un imprimé spécial fourni par l'administration, sur lequel ils sont tenus d'apposer un timbre fiscal particulier aux examens dont la valeur est fixée par arrêté des ministres des finances et de l'éducation et de la formation. La demande de candidature sera accompagnée des pièces fixées par l'administration en temps opportun.

Art. 4. - Tout candidat doit, en se présentant à l'examen, être muni de sa carte d'identité nationale et de la convocation qui lui aura été adressée, il doit les présenter à toute réquisition pendant toute la durée de l'examen.

Art. 5. - Les directeurs des lycées, publics et privés, doivent remettre à la direction régionale de l'enseignement à laquelle ils sont rattachés, les livrets scolaires des élèves de leurs établissements, et ce, avant le début des épreuves. Ce document est établi sous la responsabilité du directeur du lycée qui le signe et le date après vérification de son contenu.

Art. 6. - Le ministre de l'éducation et de la formation désigne les centres des épreuves écrites, leurs présidents et leurs assistants qui sont chargés de veiller au bon déroulement des épreuves sous l'autorité du directeur régional de l'enseignement.

Il désigne, également, des centres de ramassage et de distribution et des centres de correction. Comme il désigne leurs présidents et leurs assistants en vue de garantir le bon déroulement de l'examen dans toutes ses étapes en collaboration avec le directeur régional de l'enseignement.

Art. 7. - Les candidats à l'examen du baccalauréat sport doivent subir les épreuves écrites dans les matières obligatoires et dans les matières à option conformément aux programmes de la classe terminale de l'enseignement secondaire.

Les épreuves, leur durée et leurs coefficients sont fixés en annexe ci-jointe. Leur consistance est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 8. - L'évaluation de l'épreuve d'éducation physique se fait comme suit :

- pour les élèves des établissements publics : la note finale attribuée en éducation physique sera la moyenne arithmétique de la moyenne annuelle de cette matière et la note obtenue au test de fin d'année. Les candidats ne peuvent être dispensés des épreuves d'éducation physique que dans des cas de santé exceptionnels et pour des raisons de force majeure justifiées par un certificat délivré par le médecin de l'établissement fréquenté ou par un médecin de la santé publique désigné par l'administration.

- pour les élèves des établissements privés : la note finale attribuée en éducation physique sera celle obtenue au test de fin d'année organisé sous l'autorité de la direction régionale de l'enseignement. Ces candidats peuvent, par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique s'il ne leur a pas été possible de suivre régulièrement les séances d'entraînement au cours de l'année scolaire.

- les candidats à titre individuel sont dispensés de l'épreuve d'éducation physique.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont corrigées obligatoirement sous le couvert de l'anonymat. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Les barèmes de correction seront fixés à l'échelle nationale par des commissions ad-hoc désignées par le ministre de l'éducation et de la formation. Le principe de la double correction est établi pour certaines matières. Pour le reste des matières, on a recours à des commissions de contrôle.

La liste des matières concernées par la double correction ainsi que la procédure d'attribution des notes finales sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 10. - Les commissions de correction bénéficient de toutes les prérogatives quant à l'attribution des notes conformément aux dispositions du présent arrêté. Il ne peut être fait opposition aux notes finales attribuées, de même qu'il ne peut être accepté de demande d'accès aux copies d'examen des candidats ni de nouvelle correction.

Art. 11. - Toute absence à l'une des épreuves à la session principale ou à la session de contrôle entraîne l'attribution de la note zéro à cette épreuve.

Art. 12. - Tout candidat à l'examen du baccalauréat sport doit choisir une seule matière à option dans la liste des matières à option relatives à la section. La note obtenue à cette matière et son coefficient comptent obligatoirement dans le calcul du total des notes et de la moyenne de l'examen.

Art. 13. - La moyenne finale de l'examen du baccalauréat sport pour les élèves des lycées publics et des lycées privés est fixée en se basant sur la plus élevée des deux moyennes calculées selon l'une des deux formules suivantes :

$$\frac{1) \text{ l'ensemble des points des épreuves du baccalauréat}}{\text{l'ensemble de coefficients des épreuves du baccalauréat}}$$
$$2) \quad \frac{(\text{la moyenne des épreuves du baccalauréat} \times 3) + (\text{la moyenne annuelle générale de la 4}^{\text{ème}} \text{ année secondaire)}}{4}$$

La moyenne finale de l'examen du baccalauréat sport, pour les candidats à titre individuel, est fixée uniquement sur la moyenne des épreuves du baccalauréat.

Le total des points obtenus aux épreuves du baccalauréat sport par chaque candidat est égal à la somme des notes attribuées à ces épreuves multipliées par leurs coefficients respectifs.

La moyenne des épreuves du baccalauréat sport est égale au quotient obtenu en divisant le total des points obtenus par le total des coefficients des épreuves passées par le candidat.

Est déclaré admis, tout candidat ayant obtenu à l'examen une moyenne finale égale au moins à 10 sur 20.

Art. 14. - Est autorisé à se présenter à la session de contrôle, tout candidat qui n'est pas déclaré admis à la session principale et dont la moyenne finale à cette session est égale au moins à 7 sur 20.

La session de contrôle comporte cinq épreuves. Le candidat peut passer, selon son choix, une ou plusieurs de ces matières. Ces matières sont fixées comme suit :

| Epreuves                                     |
|----------------------------------------------|
| - Spécialité sportive (Théorie et pratique)* |
| - Sciences naturelles*                       |
| - Mathématiques ou sciences physiques**      |
| - Français                                   |
| - Anglais                                    |

\* Matière spécifique.

\*\* Le candidat peut, selon son choix, passer les mathématiques ou les sciences physiques.

Art. 15. - La moyenne finale est calculée, pour la session de contrôle, en tenant compte des notes obtenues à chacune des deux sessions conformément à ce qui suit :

a) pour les matières que le candidat aura repassées à la session de contrôle, il sera tenu compte de la meilleure des deux notes obtenues dans les deux sessions,

b) pour les matières non repassées à la session de contrôle, le candidat conservera les notes et le total des points obtenus dans ces matières au cours de la session principale.

Est déclaré admis, tout candidat ayant obtenu à la session de contrôle une moyenne finale égale au moins à 10 sur 20.

Art. 16. - Peut être admis avec rachat à la session principale ou à la session de contrôle, tout candidat dont la moyenne finale à l'examen du baccalauréat sport est égale au moins à 9 sur 20 s'il répond à toutes les conditions suivantes :

- la moyenne annuelle générale en classe terminale est égale au moins à 10 sur 20,

- la moyenne arithmétique des notes obtenues à l'examen dans les deux matières spécifiques est égale au moins à 8 sur 20,

- ne pas avoir obtenu la note zéro (0) sur vingt (20) à l'une des matières obligatoires,

- avoir une bonne conduite et une bonne assiduité.

Art. 17. - L'admission à la session principale et à la session de contrôle est notifiée aux candidats avec les mentions suivantes :

- "passable" : quand le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 12 sur 20,

- "assez bien" : quand le candidat a obtenu une moyenne égale au moins à 12 sur 20 et inférieure à 14 sur 20,

- "bien" : quand le candidat a obtenu une moyenne égale au moins à 14 sur 20 et inférieure à 16 sur 20,

- "très bien" : quand le candidat a obtenu une moyenne égale au moins à 16 sur 20.

Art. 18. - Une commission de lecture des résultats est chargée, sous la direction du président du centre de correction des épreuves écrites, de la vérification des résultats des candidats et introduit, si nécessaire, les rectifications relatives à une donnée concernant le candidat ou à son résultat, et ce, en se référant aux copies et autres documents.

Art. 19. - Le jury est souverain quant aux décisions concernant l'admission ou le refus des candidats. Ses délibérations ont un caractère strictement confidentiel. Aucun recours n'est recevable à l'encontre des décisions qu'il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 20. - Toute fraude, tentative de fraude ou mauvais comportement à l'examen du baccalauréat sport exposera son auteur aux sanctions prévues par le présent article selon les modalités suivantes :

### **1. Cas de fraude, tentatives de fraude ou mauvais comportements constatés dans les centres des épreuves pratiques ou écrites :**

a) Les jurys chargés d'enquête portant sur les cas de fraude ou de mauvais comportement délibèrent, pour chaque cas, sur la base d'un dossier comportant les pièces suivantes :

- les rapports des deux surveillants,

- le rapport du président du centre d'examen et, le cas échéant, de son vice-président,

- les questionnaires adressés aux candidats concernés,



- les documents saisis relatifs au cas de fraude et aux manifestations du mauvais comportement, le cas échéant,

- ainsi que tous les documents et pièces susceptibles de permettre aux jurys de prendre les décisions adéquates.

b) Les jurys chargés d'enquête portant sur les cas de fraude ou de mauvais comportement déterminent s'il y a eu ou non fraude caractérisée ou tentative de fraude ou mauvais comportement.

c) Dans le cas où la fraude, tentative de fraude ou mauvais comportement est confirmé, les jurys prononcent la nullité de l'examen pour les deux sessions à l'encontre de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude ou à l'encontre de l'auteur du mauvais comportement et de leurs complices.

d) Outre la prononciation de la nullité de l'examen, les jurys chargés d'enquête portant sur les cas de fraude ou de mauvais comportement peuvent proposer au ministre de l'éducation et de la formation, après appréciation des circonstances et du degré de gravité de la fraude ou du mauvais comportement, de prendre la sanction d'interdire aux candidats concernés de s'inscrire à l'examen et leur exclusion des établissements scolaires publics pour une période allant de un à cinq ans. Les jurys peuvent également proposer d'engager une enquête administrative afin de délimiter les responsabilités dans les cas examinés.

## 2. Cas de fraude ou mauvais comportement constatés lors de la correction des épreuves :

Si un professeur s'aperçoit, en corrigeant les copies, que certaines d'entre elles se ressemblent, impliquant une présomption de fraude, ou comportent des propos sans rapport avec le sujet de l'examen et touchant à la personne du professeur correcteur ou au système éducatif d'une façon générale, il est appelé à rédiger un rapport où il explique les raisons de ses soupçons et à le remettre au président de la commission de correction. Ce dernier chargera un deuxième professeur de corriger de nouveau les copies douteuses.

Le président du centre de correction établit un dossier comportant :

- le rapport au premier professeur correcteur,
- le rapport du deuxième professeur correcteur,
- le rapport du président de la commission de correction,
- tous les documents et pièces susceptibles de permettre aux jurys de prendre les décisions adéquates.

Les jurys chargés d'enquête portant sur le cas de fraude ou de mauvais comportement seront appelés à délibérer, sur ces cas, à la lumière de ce dossier enrichi par les questionnaires des candidats concernés et des surveillants, le cas échéant. Ils détermineront s'il y a eu ou non fraude. Il en sera de même pour les cas de mauvais comportement. Dans l'affirmative, la nullité de l'examen est prononcée à l'encontre des candidats reconnus coupables. Les jurys peuvent proposer une des sanctions citées ci-dessus. Les cas de fraude ou tentative de fraude ou de mauvais comportement feront l'objet de procès-verbaux.

Art. 21. - En cas d'absence d'un candidat à une matière au cours de la session principale pour des raisons de force majeure, consignées dans un rapport détaillé rédigé pour la circonstance par le président du centre d'écrit, ce candidat peut être racheté en tenant compte de sa moyenne annuelle dans la matière à laquelle il s'est absenté pour le calcul de la moyenne des épreuves du baccalauréat sport. Cette mesure permettrait au candidat de se présenter à la session de contrôle sans plus.

La note obtenue à la session de contrôle dans la matière à laquelle il s'est absenté à la session principale est considérée comme une note finale pour les deux sessions. Dans le cas où le candidat ne s'est pas présenté pour passer la matière à laquelle il s'est absenté à la session principale, la note zéro lui sera attribuée dans cette matière.

Mais dans le cas où, pendant la session principale, le candidat s'est absenté d'une façon justifiée à une matière non prévue à la session de contrôle, sa moyenne annuelle obtenue en cette matière sera considérée comme étant la note finale.

Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2004.

*Le ministre de l'éducation  
et de la formation*

**Mohamed Raouf Najjar**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

## Annexe relative aux épreuves du baccalauréat sport, à leur durée et à leurs coefficients

| Les épreuves                     | La durée                                      | Les coefficients |   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---|
| Matières obligatoires            |                                               |                  |   |
| Spécialité sportive*             | Théorique : 2 heures                          | 1                | 3 |
|                                  | Pratique                                      | 2                |   |
| Sciences naturelles*             | 3 heures                                      | 3                |   |
| Français                         | 2 heures                                      | 1,5              |   |
| Anglais                          | 2 heures                                      | 1,5              |   |
| Philosophie                      | 3 heures                                      | 1,5              |   |
| Mathématique                     | 2 heures                                      | 1                |   |
| Sciences physiques               | 2 heures                                      | 1                |   |
| Education physique               |                                               | 1                |   |
| Matières à option <sup>(1)</sup> |                                               |                  |   |
| Histoire                         | 1 heure                                       | 1                |   |
| Géographie                       | 1 heure                                       | 1                |   |
| Informatique                     | * Pratique : 1 heure<br>* Théorique : 1 heure | 1                |   |

\* Matière spécifique de la section.

(1) Le candidat choisit obligatoirement une seule matière à option.

**Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 10 mai 2004, fixant la consistance des épreuves à l'examen du baccalauréat sport.**

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire et notamment son article 62,

Vu le décret n° 2004-1032 du 26 avril 2004, portant création d'une filière sport dans l'enseignement secondaire et d'un diplôme de baccalauréat sport,

Vu l'arrêté du 10 mai 2004, relatif au régime de l'examen du baccalauréat sport et notamment son article 7.

Arrête :

Article premier. - La consistance des épreuves à l'examen du baccalauréat sport est fixée comme suit :

**I - Epreuve de la spécialité sportive**

L'épreuve comporte deux parties :

A - Une partie théorique comportant deux volets :

1. un volet relatif à la formation générale dans la culture sportive et l'esprit sportif. Son coefficient est de 0,5. Il se compose de deux ou trois questions,

2. un volet relatif aux techniques, aux lois et à l'organisation de la spécialité. Son coefficient est de 0,5. Il comporte 20 questions courtes.

B - Une partie pratique qui consiste en un ensemble d'exercices et d'activités physiques.

**II - Epreuve de sciences naturelles**

L'épreuve se compose de deux parties : une partie comportant un choix entre deux sujets et une partie comportant un seul sujet obligatoire.

1- la partie comportant un choix entre deux sujets (10 points) vise à évaluer chez le candidat sa maîtrise des connaissances et sa capacité de compréhension,

2- la partie comportant un seul sujet obligatoire (10 points) vise à évaluer la compétence du candidat à utiliser les connaissances acquises pour la résolution d'un problème scientifique en rapport avec des thèmes du programme.

Les deux parties de l'épreuve peuvent porter sur les mêmes thèmes du programme ou sur des thèmes différents.

**III - Epreuve de français**

Elle comporte deux parties :

1) Compréhension du texte (10 points) : Cette partie comprend des questions permettant d'évaluer les compétences du candidat à comprendre un texte d'auteur ou un texte non littéraire mais de qualité et à rendre compte clairement de sa compréhension. Ces questions porteront à la fois sur le contenu du texte et sur sa forme, et susciteront son analyse.

2) Expression écrite (10 points) : Cette deuxième partie de l'épreuve vise à évaluer les compétences du candidat à rédiger un texte argumentatif ou un récit intégrant un dialogue.

**IV - Epreuve d'anglais**

Elle comporte les parties suivantes :

1 - étude de texte : 5 points (5 items x 1) : Cette partie comprend des activités intégratives basées sur la compréhension d'un texte tiré de sources variées et visant la compréhension aussi bien globale que détaillée,

2 - langue : 10 points (20 items x 0,5) : Cette partie vise l'évaluation des compétences lexicales et grammaticales du candidat de manière intégrative,

3- Expression écrite: 5 points : Cette partie consiste en la rédaction d'un commentaire, d'un reportage, d'une lettre, d'un article ou d'une biographie.

**V - Epreuve de philosophie**

L'épreuve comporte deux parties :

1- des questions en rapport étroit avec un texte court qui évaluent les connaissances philosophiques du candidat et certaines de ses capacités méthodologiques. L'élève répond à chaque question séparément.

2- une question invitant à une réflexion personnelle sur le thème développé dans le texte ou sur un thème différent mais inscrit au programme. Pour répondre, le candidat est appelé à rédiger un paragraphe d'environ 10 lignes.

**VI - Epreuve de mathématiques**

L'épreuve comporte deux parties :

1 - deux exercices (12 points) : Chaque exercice se rapporte à un ou à deux thèmes du programme et comporte des questions permettant d'évaluer la capacité du candidat à appliquer les connaissances acquises et l'exploitation des résultats.

2- un problème (8 points) : Il se rapporte à deux ou plusieurs thèmes du programme et comporte des questions permettant d'évaluer la capacité du candidat à :

- \* appliquer et exploiter les connaissances acquises,
- \* analyser des situations,
- \* rédiger des solutions.

**VII - Epreuve de sciences physiques**

L'épreuve doit permettre d'évaluer chez le candidat :

- la possession de connaissances scientifiques et de savoir faire spécifiques à la matière,

- l'exploitation de connaissances et de savoir faire non spécifiques à la matière,

- la pratique de la démarche scientifique proche d'une situation connue.

L'épreuve se compose d'un sujet de chimie (8 points) et d'un sujet de physique (12 points).

Le sujet (de physique ou de chimie) comporte deux parties indépendantes couvrant le maximum des thèmes du programme et permettant d'évaluer les différents types de capacités, dans les proportions suivantes :

| Capacités visées | Possession de connaissances scientifiques spécifiques à la matière | Possession de savoir faire spécifique à la matière | L'exploitation de connaissances et de savoir faire non spécifiques aux sciences physiques | Pratique de la démarche scientifique proche d'une situation connue |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pourcentage      | de 20% à 30%                                                       | de 40% à 50%                                       | de 10% à 20%                                                                              | de 10% à 20%                                                       |

### VIII - Epreuve d'histoire ou de géographie

1) Histoire : L'épreuve comporte deux sujets, une dissertation et un commentaire de texte ou de documents historiques suivis de questions. Le candidat traite l'un des deux sujets.

2) Géographie : L'épreuve comporte deux sujets, une dissertation et un commentaire de statistiques ou de documents géographiques suivis de questions. Le candidat traite l'un des deux sujets.

### IX - Epreuve d'informatique

L'épreuve d'informatique comporte deux parties: une partie pratique et une partie théorique.

1) la partie pratique :

Réalisation de feuille de calcul ou production de pages web.

2) la partie théorique :

La partie comporte deux volets : Le premier volet est composé de deux ou trois exercices de cours sur les contenus des leçons et la culture informatique. Ces exercices doivent permettre de vérifier la maîtrise par le candidat des connaissances relatives aux chapitres du programme.

Le deuxième volet comporte un problème à résoudre se rapportant soit au tableur, soit à la production internet, soit aux deux à la fois.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 2004.

*Le ministre de l'éducation*

*et de la formation*

**Mohamed Raouf Najjar**

*Vu*

*Le Premier ministre*

**Mohamed Ghannouchi**

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

### NOMINATION

**Par décret n° 2004-1064 du 10 mai 2004.**

Monsieur Omar Ellouz, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit de Sfax.

# avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

## SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 20 MARS 2004

(en dinar)

| <b><u>A C T I F</u></b>                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Encaisse-or                                                 | 4 402 477            |
| Souscriptions aux organismes internationaux                 | 2 371 793            |
| Position de réserve au FMI                                  | 36 432 549           |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux           | 13 573 424           |
| Avoirs en devises                                           | 3 201 401 371        |
| Comptes de coopération économique                           | 328 053 062          |
| Compte courant postal                                       | 4 999 993            |
| Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét. | 552 100 000          |
| Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market      | 19 055 070           |
| Créances achetées ferme                                     | 403 618 333          |
| Valeurs en cours de recouvrement                            | 7 640 657            |
| Effets à l'encaissement                                     | 37 106 270           |
| Avance permanente à l'Etat                                  | 25 000 000           |
| Avance remboursable à l'Etat                                | 3 053 125            |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires            | 530 903 061          |
| Portefeuille-titres                                         | 24 905 300           |
| Immobilisations                                             | 17 366 633           |
| Débiteurs divers                                            | 21 348 620           |
| Comptes d'ordre et à régulariser                            | 37 552 870           |
|                                                             | <b>5 270 884 608</b> |
| <b><u>P A S S I F</u></b>                                   |                      |
| Billets et monnaies en circulation                          | 2 952 694 967        |
| Comptes courants des banques et des établis. financiers     | 138 455 609          |
| Comptes du Gouvernement                                     | 437 936 449          |
| Allocations de droits de tirage spéciaux                    | 62 113 275           |
| Autres engagements à vue et à terme                         | 967 538 338          |
| Déposants d'effets à l'encaissement                         | 38 915 465           |
| Comptes de coopération économique                           | 351 168 333          |
| Réserves                                                    | 76 340 953           |
| Capital                                                     | 6 000 000            |
| Créditeurs divers                                           | 37 240 510           |
| Comptes d'ordre et à régulariser                            | 202 480 709          |
|                                                             | <b>5 270 884 608</b> |

# SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 MARS 2004

(en dinar)

| <b><u>A C T I F</u></b>                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Encaisse-or                                                 | 4 402 477            |
| Souscriptions aux organismes internationaux                 | 2 371 793            |
| Position de réserve au FMI                                  | 36 432 549           |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux           | 13 779 446           |
| Avoirs en devises                                           | 3 254 936 191        |
| Comptes de coopération économique                           | 326 722 899          |
| Compte courant postal                                       | 4 739 993            |
| Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét. | 656 500 000          |
| Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market      | 19 055 070           |
| Créances achetées ferme                                     | 403 618 333          |
| Valeurs en cours de recouvrement                            | 5 940 246            |
| Effets à l'encaissement                                     | 32 786 522           |
| Avance permanente à l'Etat                                  | 25 000 000           |
| Avance remboursable à l'Etat                                | 3 053 125            |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires            | 530 903 061          |
| Portefeuille-titres                                         | 25 003 720           |
| Immobilisations                                             | 17 507 944           |
| Débiteurs divers                                            | 21 244 384           |
| Comptes d'ordre et à régulariser                            | 46 240 311           |
|                                                             | <b>5 430 238 064</b> |
| <b><u>P A S S I F</u></b>                                   |                      |
| Billets et monnaies en circulation                          | 3 016 624 300        |
| Comptes courants des banques et des établis. financiers     | 128 832 641          |
| Comptes du Gouvernement                                     | 522 763 210          |
| Allocations de droits de tirage spéciaux                    | 63 056 053           |
| Autres engagements à vue et à terme                         | 987 115 290          |
| Déposants d'effets à l'encaissement                         | 33 547 940           |
| Comptes de coopération économique                           | 349 791 927          |
| Réserves                                                    | 76 359 412           |
| Capital                                                     | 6 000 000            |
| Créditeurs divers                                           | 35 850 335           |
| Comptes d'ordre et à régulariser                            | 210 296 956          |
|                                                             | <b>5 430 238 064</b> |

# SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 AVRIL 2004

(en dinar)

| <b><u>A C T I F</u></b>                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Encaisse-or                                                 | 4 402 477            |
| Souscriptions aux organismes internationaux                 | 2 371 793            |
| Position de réserve au FMI                                  | 36 432 549           |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux           | 13 779 446           |
| Avoirs en devises                                           | 3 920 186 463        |
| Comptes de coopération économique                           | 326 154 981          |
| Compte courant postal                                       | 4 739 994            |
| Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét. | 918 000 000          |
| Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market      | 19 055 070           |
| Créances achetées ferme                                     | 403 618 333          |
| Valeurs en cours de recouvrement                            | 3 953 738            |
| Effets à l'encaissement                                     | 35 269 601           |
| Avance permanente à l'Etat                                  | 25 000 000           |
| Avance remboursable à l'Etat                                | 3 053 125            |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires            | 530 903 061          |
| Portefeuille-titres                                         | 25 003 720           |
| Immobilisations                                             | 17 525 630           |
| Débiteurs divers                                            | 21 219 474           |
| Comptes d'ordre et à régulariser                            | 46 565 978           |
|                                                             | <b>6 357 235 433</b> |
| <b><u>P A S S I F</u></b>                                   |                      |
| Billets et monnaies en circulation                          | 3 008 303 762        |
| Comptes courants des banques et des établis. financiers     | 311 907 024          |
| Comptes du Gouvernement                                     | 1 241 960 105        |
| Allocations de droits de tirage spéciaux                    | 63 056 053           |
| Autres engagements à vue et à terme                         | 1 009 961 118        |
| Déposants d'effets à l'encaissement                         | 40 767 590           |
| Comptes de coopération économique                           | 349 224 009          |
| Réserves                                                    | 76 359 468           |
| Capital                                                     | 6 000 000            |
| Créditeurs divers                                           | 35 833 280           |
| Comptes d'ordre et à régulariser                            | 213 863 024          |
|                                                             | <b>6 357 235 433</b> |

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE  
AU 20 AVRIL 2004**

(en dinar)

| <b><u>A C T I F</u></b>                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Encaisse-or                                                 | 4 402 477            |
| Souscriptions aux organismes internationaux                 | 2 371 793            |
| Position de réserve au FMI                                  | 36 432 549           |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux           | 13 779 446           |
| Avoirs en devises                                           | 3 841 995 350        |
| Comptes de coopération économique                           | 324 409 226          |
| Compte courant postal                                       | 4 999 929            |
| Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét. | 568 000 000          |
| Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market      | 18 753 262           |
| Créances achetées ferme                                     | 403 618 333          |
| Valeurs en cours de recouvrement                            | 26 125 333           |
| Effets à l'encaissement                                     | 23 189 054           |
| Avance permanente à l'Etat                                  | 25 000 000           |
| Avance remboursable à l'Etat                                | 3 053 125            |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires            | 530 903 061          |
| Portefeuille-titres                                         | 25 003 720           |
| Immobilisations                                             | 17 699 447           |
| Débiteurs divers                                            | 21 400 520           |
| Comptes d'ordre et à régulariser                            | 53 048 375           |
|                                                             | <b>5 944 185 000</b> |
| <b><u>P A S S I F</u></b>                                   |                      |
| Billets et monnaies en circulation                          | 2 948 019 187        |
| Comptes courants des banques et des établis. financiers     | 170 923 757          |
| Comptes du Gouvernement                                     | 1 091 311 728        |
| Allocations de droits de tirage spéciaux                    | 63 056 053           |
| Autres engagements à vue et à terme                         | 964 826 045          |
| Déposants d'effets à l'encaissement                         | 24 396 281           |
| Comptes de coopération économique                           | 347 478 254          |
| Réserves                                                    | 76 361 704           |
| Capital                                                     | 6 000 000            |
| Créditeurs divers                                           | 36 033 290           |
| Comptes d'ordre et à régulariser                            | 215 778 701          |
|                                                             | <b>5 944 185 000</b> |

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 15 mai 2004"